

1500012-41.2022.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Donadio Antunes Chinen

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... de que indivíduo realizava o tráfico de drogas na Rua Pedro Lopes Dias, Vila Nova, razão pela qual para lá rumaram. Chegando ao local, os policiais flagraram o acusado, que conseguiu fugir entrando em área de mata.

Já no dia 6 de janeiro, CLEVERSON se encontrava na via pública indicada e ali realizava o tráfico de drogas, sendo que mantinha parte dos entorpecentes no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

3ª Vara

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro-SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500012-41.2022.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500012-41.2022.8.26.0495

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2004853/2022 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 22301237 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 1/22/117 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 2004853 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Barbara Donadio Antunes Chinen

CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS, qualificado a fls.6, foi processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, de acordo com a denúncia, no dia 6 de janeiro de 2022, por volta das 10h00, na Rua Pedro Lopes Dias, Vila Nova, município e Comarca de Registro, trazia consigo, para fins de tráfico 17 porções de crack, com peso aproximado de 9,85g; 6 porções de crack, com peso aproximado 3,5g e 1 porção de maconha com peso aproximado de 1,17g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, em 3 de janeiro de 2022, Investigadores de Polícia receberam informação de que indivíduo realizava o tráfico de drogas na Rua Pedro Lopes Dias, Vila Nova, razão pela qual para lá rumaram. Chegando ao local, os policiais flagraram o acusado, que conseguiu fugir entrando em área de mata.

Já no dia 6 de janeiro, CLEVERSON se encontrava na via pública indicada e ali realizava o tráfico de drogas, sendo que mantinha parte dos entorpecentes no interior de suas vestes e a outra parte no interior de sacola plástica.

Ao notar a aproximação dos policiais (que compareceram no local em razão de nova informação anônima), dispensou a sacola plástica e correu, entretanto, foi alcançado e detido, sendo encontrados, no bolso de sua calça, 6 porções de crack, 1 porção de maconha e a quantia em dinheiro de R\$19,55, e, na sacola dispensada, mais 17 porções de crack.

CLEVERSON foi preso em flagrante delito (fl.1/6).

Instaurado inquérito policial, foram ouvidos: Rogério Abrahão Pereira (fls. 2/3), Leopoldo Rafael Dutil Goreri (fls.4/5) e CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS (fls.6).

A peça foi instruída com: Auto de Prisão em Flagrante (fl.1/6), Boletim de Ocorrência (fls.10/12), Auto de Exibição e Apreensão (fls.13/14), Auto de Constatação preliminar (fls.15/16), requisição de exame de corpo de delito cautelar (fls.18/19), denúncias (fls.22/24), fotografias dos entorpecentes e do dinheiro (fls.25/28), folha de antecedentes (fls.52/55), laudo pericial - exame químico toxicológico (fls.102/104) e relatório final (fls.106/111).

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls.70/71).

A denúncia foi oferecida a fls.117 e recebida às fls. 118/119, em 26 de janeiro de 2022.

Folha de antecedentes às fls.138/144.

Citado, apresentou resposta à acusação às fls.145/148.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls.149/150.

Por Acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em Habeas Corpus impetrado em favor do denunciado, foi concedida liminar para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (fls.151/158).

Alvará de soltura às fls.160/161.

Em audiência foram ouvidos: Rogério Abrahão Pereira e CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS.

As partes apresentaram alegações finais (fls. 198/202).

É o relatório.

Fundamento e decido.

É procedente a pretensão punitiva estatal.

A testemunha Rogério Abrahão Pereira, Investigador de Polícia da DISE, disse que, na segunda-feira, CLEVERSON se evadiu da viatura e, três dias depois, receberam nova informação de que o acusado estava vendendo drogas no local. Disse que foram até a Rua Pedro Lopes Dias e avistaram CLEVERSON, que, ao avistar a viatura, jogou algo no chão e tentou fugir, mas foi contido quando tentou pular um muro. Disse que, em revista pessoal, localizaram, em seu bolso, 6 porções de crack, 1 porção de maconha e a quantia em espécie de R\$19,55, e, na sacola que foi dispensada no chão, localizaram outras 17 porções de crack. Disse que o acusado alegou, na delegacia, que estava vendendo os entorpecentes para sustentar seu vício.

Interrogado, CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS negou os fatos. Disse que é dependente químico e tinha acabado de comprar 6 pinos de crack e uma porção de maconha, na rua Pedro Lopes Dias, para uso próprio, e o dinheiro era troco das drogas que tinha comprado e ainda ficou faltando R\$0,25 (vinte e cinco centavos). Disse que, nessa rua, há um beco e que, no local, havia um traficante e dois usuários, junto ao depoente, sendo que todos correram com a chegada dos policiais. Disse que foi abordado e levado à Delegacia. Negou que tivesse sido abordado por policiais na segunda-feira. Disse que os entorpecentes encontrados na sacola não são seus, mas que acredita serem do traficante que, ao correr, deixou cair.

A negativa do acusado restou isolada nos autos.

As informações de fls.22/24 descrevem exatamente o acusado e sua conduta. As informações não falam de grupos de pessoas juntas, mas de um traficante vendendo drogas no local.

Fl. 22: "Denunciado: Clésio, rapaz magro, alto, moreno, já conhecido da polícia, mora no Bairro Pedreira. Trajando uma calça escura, óculos escuros e camiseta branca, está com uma bicicleta. HISTÓRICO: o rapaz está traficando neste momento, as drogas estão no bolso de sua bermuda, tráfica todos os dias. Está com uma bicicleta andando pela rua. Data da denúncia? 03/01/2022. HORAS: 14:00".

Fls. 23: "...Denunciado está neste momento traficando drogas na rua Pedro Lopes Dias, as drogas estão em suas vestes (bolso da bermuda). Não é a primeira vez que denuncia este traficante, ele é um dos principais vendedores de drogas durante o período diurno. Sempre está de bicicleta e quando os "olheiros" avisam que há viaturas ou carros suspeitos ele sai rapidamente do local. Obs. Denunciane informadomque tentaríamos p'render o traficante denunciado nesta data e caso não fosse possível entrasse em contato quanto o visse novamente. DATA DA DENÚNCIA: 05/01/2022 HORAS: 17:20".

Fls.24: "Denunciado: Clesio, rapaz magro, alto, moreno, já conhecido da polícia, mora no Bairro Pedreira. Trajando uma calça e camiseta escura, está com uma bicicleta de alumínio. Obs. O mesmo rapaz já foi denunciado anteriormente e costuma traficar durante o dia. Correu da DISE esta semana. HISTÓRICO: o rapaz está andando de bicicleta e traficando drogas. As drogas estão no bolso de sua bermuda, trafica todos os dias durante o período diurno. DATA DA DENÚNCIA: 06/01/2022 HORAS: 09:30".

Já o Investigador Rogério foi firme em sua oitiva. Disse que já conhecia o acusado, e que recebeu diversas denúncias anônimas informando da atuação de CLEVERSON na venda de entorpecentes. Disse que foi ao local anteriormente, mas que o réu fugiu da abordagem.

As denúncias anônimas encaminhadas à DISE, Delegacia especializada no combate ao tráfico de drogas, confirmam a venda de drogas pelo acusado. O acusado tampouco apresentou motivos para que os policiais o acusassem injustamente e com tantos detalhes.

Sobre a oitiva de policiais a jurisprudência desse Egrégio Tribunal já firmou entendimento no seguinte sentido:

"É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários não são apenas pela função que ocupam suspeitos como testemunhas em processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força probante." (TJSP

Apelação nº 0014391-63.2013.8.26.0176, 4ª Câmara Criminal, Rel. Camilo Léllis, j. 29.09.2015).

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte" (STJ - AgRg no Ag 158921/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 10.05.2011).

O policial, como já exposto, foi firme e coerente.

Portanto, restou demonstrada a prática do delito de tráfico com relação ao réu CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS.

Não há que se falar em desclassificação para o artigo 28, da Lei 11.343/06, pois a forma como as drogas estavam armazenadas, e a quantia em dinheiro encontrada, sendo em notas de 10,00, 5,00 e 2,00 (e moedas), a oitiva do policial, demonstram a venda de entorpecentes.

Passo à dosimetria da pena.

CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS já ostenta condenação anterior definitiva: autos 0011239-06.2002.8.26.0495, que tramitou pela 2ª Vara local (Certidão de Antecedentes fls. 179/180), com trânsito em julgado em 06/11/2006, não ensejadora de reincidência. Portanto, possui maus antecedentes.

Nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/06 não era grande a quantidade de drogas apreendidas (17 porções de crack, com peso aproximado de 9,85g., 6 porções de crack, com peso aproximado 3,5g e 1 porção de maconha com peso aproximado de 1,17g.).

No que tange às circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, sobre grau de culpabilidade, o dolo do agente foi o esperado para crimes desta natureza.

Fixo a pena base no mínimo legal - 5 anos de reclusão - e aumento em 1/6 em razão dos maus antecedentes, tornando a pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão.

Não há atenuantes ou agravante nem causas de aumento da pena.

A causa de diminuição de pena do artigo 33, parágrafo 4º., da Lei no.11.343/06, é aplicável ao caso em tela. Isto porque, CLEVERSON, é primário, e não há, nos autos, elementos que indiquem que ele integra organização criminosa.

Referido benefício é dedicado ao traficante de primeira viagem, o que se aplica ao denunciado.

Ensina o Professor Guilherme de Souza Nucci: ...cuida-se de norma inédita, visando à redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso... (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. 1ª ed. RT: São Paulo, 2006, p.782).

Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3 a pena de 5 anos, o que perfaz 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão.

No que tange à pena de multa, pelas mesmas razões, fixo-a 1/6 acima do mínimo legal - 500 dias-multa - o que perfaz 583 dias-multa. Caracterizada a causa de redução, reduzo de 2/3, o que perfaz 388 dias-multa.

Fixo o regime aberto para início de cumprimento da pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, de 1 salário mínimo, em favor de entidades a serem definidas pelo juízo da execução penal.

Pelas razões expostas, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia e CONDENO CLEVERSON SILVA BENITEZ DE FREITAS à pena de 1 ANO, 11 MESES e 10 DIAS DE RECLUSÃO, em regime inicial ABERTO, e ao pagamento de 388 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época da infração, por ter ele infringido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, de 1 salário mínimo, em favor de entidades a serem definidas pelo juízo da execução penal.

CONDENO ao réu ao pagamento de taxa judiciária no valor de de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º., parágrafo 9º., alínea a, da Lei no.11.608/03.

Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Oportunamente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Ante a juntada do laudo, autorizo a incineração do entorpecente. Comunique-se a Autoridade Policial.

Decreto a perda do dinheiro apreendido em favor do FUNAD.

No mais, cumpram-se as NSCGJ.

P.I.C.

Registro, 01 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA